

국립공원공단 상임감사

경고(1), 통보

제 목	하자보수 요청 이행 소홀
소 관 기 관	△△△△처 △△△△부
조 치 기 관	△△처 △△△△부, △△△△처 △△△△부
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

공단은 험준하고 광활한 지리·지형적 특성을 극복하고자 드론을 공원관리에 활용하고 있으며, 최초 도입은 '14년 공단 업무계획 수립을 위한 '공단 발전 아이디어 공모'에서 우수과제로 채택('13.11) 된 것을 계기로 시범사업(2014)을 거쳐 현재 전 공원사무소(원)에서 △△대(일반드론 △△대, 다목적드론 △△대)의 드론을 운용하며 공원관리에 활용하고 있다.

다목적드론 △△대 중 '20년에 도입한 드론(△△) △△대의 경우는 2020. 10. 19. 납품받아 2020. 11. 26. 용역 검사 완료 후 16개 사무소에 배치하여 운용하고 있다.

[사진 1] 드론(△△) 외형 및 납품 용역검사 현황

	
드론(△△) 외형	드론(△△) 납품 용역 검사

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「협상계약 기준」 제18조(계약체결 및 이행)에 따르면, 계약부서의 장은 협상이 성립된 후 10일이내에 계약을 체결하여야 하며, 계약의 체결 및 이행에 관하여는 제16조의 규정에 의하여 서면통보한 협상결과와 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 동법 시행령·시행규칙과 이에 근거한 계약의 일반조건, 특수조건, 입찰유의서 및 일반원칙에 따른다.

기획재정부 계약예규 「물품구매(제조)계약일반조건」에서는 계약담당공무원과 계약상대자는 물품구매표준계약서(이하 "계약서"라 한다)에 기재한 물품의 구매("제조"를 포함한다. 이하 같다) 계약에 관하여 제3조에 의한 계약문서에서 정하는 바에 따라 신의와 성실의 원칙에 입각하여 이를 이행하도록 하고 있다.

또한 동 예규 제21조(보증)에서는 납품한 물품의 보증에 관한 사항을 정하고 있으며, 그 내용은 아래 [표 1]과 같다.

[표 1] 기획재정부 계약예규 「물품구매(제조)계약일반조건」 제21조(보증)

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">① 계약상대자는 검수와는 별도로 납품후 1년간 납품한 물품의 규격과 품질이 계약내용과 동일함을 보증하여야 한다.② 계약담당공무원은 납품후 1년내 납품한 물품의 규격과 품질이 계약내용과 상이함을 발견한 때에는 그 사실을 계약상대자에게 통지하고 해당물품의 대체납품 또는 해당 물품대금을 반환하도록 청구할 수 있다.③ 계약상대자는 제2항의 통지를 받으면 조속히 해당 물품을 계약조건에 따라 대체납품하여야 한다. 이 경우에 모든 대체물품가격과 이에 따르는 경비는 계약상대자의 부담으로 한다.④ 제3항의 대체물품에 대하여는 제1항을 적용한다.⑤ 계약상대자가 계약담당공무원이 요구한 물품의 대체를 거부하거나, 계약담당공무원이 통지를 한 후, 소정기일내에 물품의 대체납품을 하지 못할 때에는 계약상대자는 해당 물품가격을 발주기관에 반납하여야 한다. |
|---|

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△부는 제출받은 하자보수 수요조사 결과를 면밀히 검토하여 하자담보 책임기간 만료일(2021. 11. 25.) 도래 전 계약대상자인 △△(주)에 하자보수를 요청

하였어야 함에도, 별도의 하자보수를 요청하지 않은 사실이 있다.

△△△△△△△△△△의 경우 위 [표2]의 연번 △처럼 RTL 복귀 중 기체가 중심을 잃고 추락하여 파손되었으니 기체 이상 유무를 파악하기 위하여 하자보수 요청함에 따라 △△△△부에서는 계약대상자인 △△(주)에 기체 이상유무 및 하자보수 대상 여부를 요청하여 물품의 하자로 인정하면, 해당물품의 대체납품 또는 해당 물품대금 반환 등 요청하였어야 함에도 하자담보책임기간이 만료(2021. 11. 25.) 될 때까지 별도의 하자보수를 요청하지 않아 △△△△△△△△△△에서는 하자담보책임기간 만료일(2021. 11. 25.) 이 후 2021. 12월경 자체 예산 △△△천원을 반영하여 드론을 수리한 사실이 있다. 다만, 기체 수리비용은 기체 파손담보 특약 보험이 가입되어 있어 2022년 보험처리를 통하여 보험금(△△△△원)을 지급 받은 것으로 확인되었다.

관련부서 의견

△△△△처 △△△△부에서는 감사결과에 별다른 이견을 제기하지 않으면서, 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 하도록 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△처 △△△△부장)에게 하자보수 요청 미이행 등 하자관리 업무를 소홀히 한 △△직 △급 △△△에 대하여 “신분상 경고” 처분을 요구합니다.(경고 1)

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고 (담당기간)
1	△△직 △급	△△△	△△△△△	△△△△처 △△△△부 (現 △△△△△△△△)	신분상 경고	2021.2.1.~ 2022.2.6.

이사장(△△△△처 △△△△부장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)